Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

202630001154
Medellín, 03/03/2026

Señor
CIUDADANO ANÓNIMO

Asunto: Cuentas claras – recuperación de espacio.

Referencia: 202610000285 del 10 de febrero de 2026.

Reciba un cordial saludo de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas – APP, ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín.

En atención al contenido del comunicado relacionado en el asunto, en el cual se exponen situaciones con relación al desarrollo de eventos ocasionales en el Barrio Manila, en específico el evento referenciado en la petición como: "Mercadillos" en el sector de la Calle 11A, y las afectaciones asociadas al tránsito vehicular en cuestión, conforme a las peticiones realizadas, nos permitimos informar lo siguiente:

1. **Me comparte el convenio, documento o soportes que justifica los mercadillos en manila.**
2. **El documento que los legaliza.**
3. **El permiso que otorga la Alcaldía de Medellín para cerrar la vía para este fin.**

Respuesta 1, 2 y 3: todas las actividades transitorias que se desarrollen en el espacio público se enmarcan en el cumplimiento de los requisitos establecidos para su desarrollo. En este caso, que se trata de un evento ocasional, este se debe de ajustar al procedimiento establecido en el Decreto 0907 de 2021 y a la normatividad del instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.

Los requisitos son los siguientes:

- Radicar la solicitud a través de la Ventanilla Única de Eventos de la Alcaldía de Medellín (módulo específico para eventos ocasionales).

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

CONGLOMERADO PÚBLICO DE MEDELLÍN

- La documentación debe ingresarse dentro de los plazos establecidos para permitir la revisión previa al evento (plazo según categoría y días de ocupación).
- Revisión de integralidad: si falta información, la autoridad solicita subsanación; si no se corrige en el término legal, la solicitud puede declararse desistida.
- Evaluación: en lo referente al espacio público el proyecto es analizado por el comité técnico (técnico, jurídico, financiero y geoespacial) para verificar que cumple condiciones del AEEP; de igual forma, es analizado por las entidades correspondientes según el tipo de evento y actividad a desarrollar.
- Preliquidación del valor del aprovechamiento económico (tarifa por área y tiempo), la cual debe ser aceptada por el solicitante para continuar el trámite.
- Pago de la retribución económica determinada y presentación de la constancia de pago para completar el proceso.
- Emisión de acto administrativo: una vez completas las condiciones y pagos, se emite la resolución que autoriza, niega o declara desistida la solicitud.

Una vez verificado el cumplimento de los requisitos por parte de cada una de las entidades correspondientes, cada una de estas emite el concepto a que haya lugar. Para estos casos, la Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Espacio Público y la Subsecretaría de Gobierno Local, emiten las autorizaciones para el cierre de vía, la autorización para la ocupación del espacio público y la autorización para el desarrollo del evento, respectivamente.

4. Los beneficios económicos que obtiene el barrio en que son invertidos.

Respuesta 4: los recursos obtenidos por el cobro del Aprovechamiento Económico del Espacio Público van a un fondo de destinación específica que está a cargo de la Secretaría de Hacienda, en este fondo se reciben todas las retribuciones por este mismo concepto. La destinación de estos recursos está orientada a la cualificación, mantenimiento y generación de espacio público, y la selección de los proyectos a los cuales se destinan, está a cargo del Consejo de Direccionamiento Estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial, liderado por el Departamento Administrativo de Planeación.

Acorde al Artículo 539 del Acuerdo 48 de 2014 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que refiere a la potestad de gestión del Distrito, define el Aprovechamiento Económico del Espacio Público como un instrumento de gestión financiera del espacio público, orientado a generar recursos mediante la utilización de elementos del espacio

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

público sin afectar el interés colectivo, y con destinación a su sostenibilidad y cualificación del paisaje urbano. De igual forma, en la normatividad reglamentaria del instrumento de Aprovechamiento del Espacio Público, se establece que los recursos recaudados por el AEEP y sus rendimientos financieros se administran en una cuenta bancaria y fondo presupuestal específico (a cargo de la Secretaría de Hacienda) con destinación definida para el mantenimiento, mejoramiento, recuperación y restitución del espacio público, siguiendo criterios de priorización del POT y la política pública correspondiente.

Los recursos recaudados por el AEEP:

- Se destinan exclusivamente a acciones que mantengan, recuperen, cualifiquen y mejoren el sistema de espacio público y colectivo de Medellín.
- Van a un fondo presupuestal especial (cuenta bancaria específica) para garantizar su uso coherente con los objetivos del POT y la política pública de espacio público.
- Su aplicación se orienta a proyectos e inversiones de sostenibilidad, rehabilitación y gestión del espacio público, no a gastos generales.

Finalmente, según lo previsto en la norma del POT y su reglamentación, el Consejo de Direccionamiento Estratégico tiene funciones estratégicas sobre recursos y proyectos derivados de instrumentos financieros del POT, incluyendo:

- Direccionamiento estratégico de recursos de financiación, lo que comprende la priorización y aplicación de recursos provenientes de instrumentos como el AEEP para su ejecución en proyectos coherentes con el modelo de ocupación territorial y objetivos del POT.
- Determinar y priorizar proyectos que implementen el modelo de ocupación del POT.
- Dirigir recursos económicos del POT: esto incluye orientar la aplicación de recursos generados por instrumentos de financiación como el AEEP hacia los proyectos y programas definidos por el POT.

5. Todo documento que soporte está iniciativa Barrial.

Respuesta 5: la información con la que se cuenta, asociada al desarrollo de estos eventos, es la información disponible en Ventanilla Única, la cual puede ser consultada de manera directa a la Corporación Red Cultural El Poblado, como organizadores del evento.

En caso tal de requerir corroborar la autorización de un evento en específico, lo invitamos a indicar los días en los cuales se haya identificado la realización del evento,

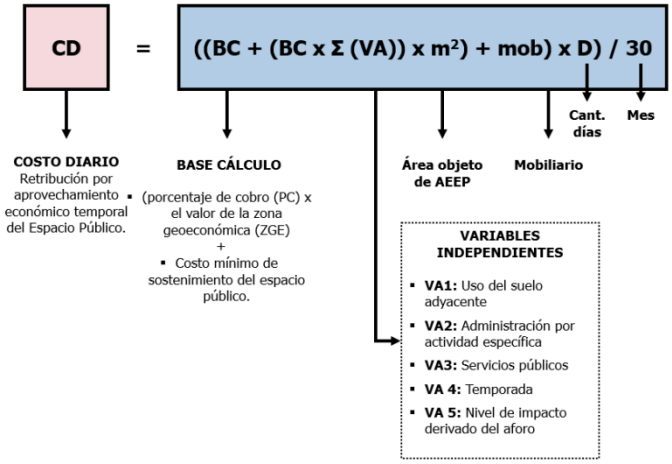
Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

para así remitir (en caso de ser necesario), los conceptos emitidos por nuestra entidad, y demás documentación de carácter público a que haya lugar.

6. **Por qué una iniciativa de barrio lo han convertido en un negocio (alquileres de alto valor) que no es claro a donde van las ganancias.**

Respuesta 6: las tarifas asociadas al recurso que recibe el Distrito de Medellín por el desarrollo de este y todos los eventos que se ejecutan en el espacio público de la ciudad, se enmarcan en la fórmula establecida para el instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, y estas son directamente proporcionales a los días de ocupación y el área tanto de ocupación, como de publicidad; la fórmula para este caso en específico corresponde a la fórmula transitoria la cual se encuentra establecida en el Artículo 12 del Decreto 522 de 2018, así:

> ***ARTÍCULO 12o.*** *Modificar el artículo 14 del Decreto 2148 de 2015, el cual quedará así:*
>
> ***VALORACIÓN ECONÓMICA PARA EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO.*** *La retribución por la utilización de los espacios públicos con los tipos de aprovechamiento económico señalados en el presente Decreto, se calculará con base en los parámetros establecidos en la siguiente fórmula:*



Formula de valoración del AEEP en la Forma Transitoria.

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

B. Retribución económica por la utilización transitoria de los espacios públicos. Para promocionar eventos y sitios turísticos, difundir propaganda, productos, servicios, marcas, empresas, lemas, recordar fechas y actividades, entre otros, se establece como retribución, un precio fijo por evento y por mes, calculado con base en los siguientes parámetros de valoración:

1. PC - Porcentaje de cobro sobre la zona geoeconómica: Los valores para esta variable podrán oscilar entre 0,6 y 1,5 por ciento sobre el valor de la zona geoeconómica según el análisis de viabilidad de la propuesta presentada.

El valor del rango correspondiente a la variable porcentaje de cobro de las fórmulas de aprovechamiento económico transitorio del espacio público, se determinará de conformidad con los siguientes criterios:

– **Área del aprovechamiento económico.** Este criterio se tendrá en cuenta para permitir el desarrollo de eventos integrales con una buena y completa disposición de servicios asociados. Bajo este criterio, a mayor área, es posible una mayor disminución en el porcentaje de cobro.

– **Duración de la actividad.** Este criterio permitirá considerar para un menor valor de cobro el desarrollo de actividades que, preservando su carácter transitorio, requieren de la ocupación por un número plural de días. Bajo este criterio, a mayor número de días, mayor posibilidad de disminución del porcentaje de cobro.

2. CS - Costo de sostenimiento del espacio público: Se entiende como el costo por metro cuadrado mínimo para atender el sostenimiento de los espacios públicos en concordancia con los planteamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual se argumenta que el aprovechamiento genera una retribución económica, la cual deberá ser reinvertida con fines de sostenibilidad y cualificación del espacio público y el paisaje urbano.

3. VA1 - Usos de suelo: Se establecen unos factores de incremento en el valor de la ocupación del espacio público con base en el plano de uso del suelo estipulado en el Acuerdo 048 de 2014 y conforme al lugar donde se desarrollará el aprovechamiento:

– Alta mixtura 15%

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

– Media mixtura 40%
– Baja mixtura 65%

4. VA2 - Administración por actividad específica: Se establecen unos factores de incremento a la actividad desarrollada en el espacio público:

- Venta alimentos y bienes: 15% de ajuste

- Servicios y eventos 40% de ajuste

- Licores 70% de ajuste de acuerdo con los lugares donde se permiten

Cuando el aprovechamiento económico se vaya a desarrollar en el mismo lugar con 2 o más de las tipologías anteriormente mencionadas, el ajuste se realizará sumando el porcentaje de las tipologías aplicadas.

5. VA3 - Servicios públicos: está relacionada con la disponibilidad de servicios públicos en el lugar donde se desarrollará el aprovechamiento económico del espacio público, generando un porcentaje de ajuste sobre el valor de la variable constante de cobro. Estos son:

Un servicio 5%

Dos servicios 10%

Tres o más servicios 15%

6. MOB - Mobiliario: hace referencia específica al uso de una infraestructura física propiedad del Municipio de Medellín en el desarrollo de la actividad económica aquí considerada. En caso de haber presencia de mobiliario propiedad del Municipio de Medellín dentro de la actividad económica desarrollada en el espacio público, se procederá a incluir dentro del valor del aprovechamiento el uno por ciento del valor comercial del mismo, excluyendo la correspondiente depreciación del mueble

7. VA4 - Temporada: Se entiende como el periodo del año durante el cual se desarrollará el aprovechamiento transitorio. Dicho periodo se toma en consideración dentro del cálculo de la retribución a razón de la mayor o menor disponibilidad de espacios para el desarrollo aprovechamientos transitorios, cuya

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

referencia son las temporadas indicativas de mayor actividad comercial y de eventos en la ciudad:

Alta: Julio, agosto, octubre y diciembre

Media: Marzo, abril, mayo, junio, noviembre, septiembre

Baja: Enero, febrero

Estas temporadas implican un mayor valor sobre la contraprestación:

Alta: aumento del 10%

Media: aumento del 5%

Baja: sin incremento

8. VA5 - Externalidades de la actividad sobre el territorio: Se entiende como el grado de afectación negativa, causado por el desarrollo del aprovechamiento económico sobre los habitantes en el entorno inmediato del espacio público donde se desarrollará dicha actividad. La inclusión de esta variable está sustentada en la necesidad de proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, desincentivando las actividades que puedan generar mayores externalidades negativas sobre pobladores y entorno a través de un incremento en la retribución, en consonancia con el Decreto Municipal 1199 de 2011:

Externalidad negativa Alta: 25%

Externalidad negativa Baja: 10%

Es importante resaltar, que de cara a la gestión realizada por el Distrito de Medellín, la ocupación se enmarca en un categoría de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, debidamente reglamentada, y que dista de ser gestionada como un negocio, enmarcándose siempre en la fórmula de liquidación anteriormente descrita, la cual busca captar recursos para fortalecer el fondo requerido para el mantenimiento y sostenimiento del espacio público del Distrito.

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

7. Solicito que se suspenda esta actividad.

Respuesta 7: para proceder a suspender las autorizaciones otorgadas al desarrollo del evento, se hace necesario revisar detalladamente el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su desarrollo; o también, poder evidenciar las situaciones adversas con relación a la Convivencia y Seguridad en el sector.

Será objeto de análisis la continuidad de la autorización si se evidencia:

- Adulteración o modificación de las condiciones en las que le fue concedida la autorización.
- Transferencia de la autorización a cualquier título.
- Uso de estructuras adicionales al espacio público autorizado por la Subsecretaría de Espacio Público.
- Que la documentación aportada para la adjudicación fue fraudulenta.
- Que se le da al espacio público una destinación diferente a la acordada.
- Que se deteriora el inmueble lo cual haga imposible su utilización.
- Que se ejerza violencia contra cualquier autoridad pública o ciudadano en ejercicio de la actividad.
- Que exista expendio, tenencia o consumo de estupefacientes, drogas y bebidas alcohólicas.
- La tenencia de artículos de contrabando, piratería u otros elementos en violación de los derechos de autor, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.
- El uso de altoparlantes para anunciar los productos o servicios.
- Conexiones o instalaciones a las redes de alumbrado público sin la correspondiente autorización, previo informe expedido por la autoridad competente.
- Uso del espacio público en el horario no estipulado en la presente autorización. 13. Que se incurre en alguno de los comportamientos contrarios a la convivencia consagrados en la Ley 1801 del 2016.

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia

Finalmente, recordamos que la AGENCIA APP, desde la Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio, y la implementación y operación del instrumento de Aprovechamiento Económico del Espacio Público – AEEP, trabaja día a día en la consolidación de procesos de ocupación conforme a las disposiciones normativas presentes, buscando el diálogo entre los diferentes actores, públicos o privados presentes en el territorio.

Cordialmente,

Maria Clara Arrubla Palacio
SUBDIRECTOR (A) DE GESTIÓN DEL PAISAJE Y EL PATRIMONIO

Proyectó: Maria Camila García Ortega. – Arquitecta, Coordinadora AEEP.
Revisó: Samuel José López García – Abogado, Profesional de Apoyo Jurídico.

Edificio La Naviera
Carrera 50 N°52-25, piso 8
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed
@Agencia APP | Alcaldía de Medellín
@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia